

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7

КЪМ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ГОВЕДАРНИКА“ („ДРУЖБА“), ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН НА 4 ЯНУАРИ 2000Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И „ГОРУБСО-ЛЪКИ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 25 ЮЛИ 2005Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 15 ЮНИ 2006Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 15 НОЕМВРИ 2010Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 ОТ 17 ЮНИ 2015Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6 ОТ 17 МАРТ 2016Г.

Днес, 11.03...... 2021 г. / 11ти март..... две хиляди двадесет и първа година/ в гр. София, Република България, на основание Решение № 68 на Министерския съвет от 25 януари 2021 г., чл. 66в, ал. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 87, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 2020г.) и чл. 44 от договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Говедарника“ („Дружба“), област Пловдив, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката и „Горубсо-Лъки“ АД, гр. Пловдив, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 25 юли 2005г., допълнително споразумение № 2 от 15 юни 2006г., допълнително споразумение № 3 от 31 януари 2007г., допълнително споразумение № 4 от 15 ноември 2010г., допълнително споразумение № 5 от 17 юни 2015г. и допълнително споразумение № 6 от 17 март 2016г. („Договора“),

СТРАНИТЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката – **ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА**, наричан за краткост „Концедент“

и

„ЛЪКИ ИНВЕСТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115326394, със седалище и адрес на управление: гр. Лъки, ул.

„Освобождение“ № 2, представлявано от изпълнителния директор инж. Олег Кутинчев, наричан за краткост **„Концесионер“**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Навсякъде в договора думите „концесия с предмет особено право на ползване на подземни природни богатства – оловно-цинкови руди чрез добив“ се заменят с „концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, представляващи изключителна държавна собственост“, а думите „подземни/те природни богатства“ и „природни богатства“ се заменят с „подземни/те богатства“.

(2) Навсякъде в договора думите „комплексен план за осъществяване на дейността“, „комплексен план“ и „технически/я проект за експлоатация на находището“ се заменят с „цялостен работен проект за добив и първична преработка“.

(3) Навсякъде в договора думите „годишна/и работна/и програма/и за осъществяване на свързаните с концесията дейности“, „годишен/годишни инженерен/инженерни проект/и“ са заменят с „годишен/годишния работен проект за добив и първична преработка“.

Чл. 2. Срокът на предоставената концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Говедарника“ („Дружба“), област Пловдив, се удължава с 10 (десет) години, считано от 30 юни 2020г.

Чл. 3. Срокът на концесията се удължава при условията на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Говедарника“ („Дружба“), област Пловдив, сключен на 4 януари 2000г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката и „Горубсо Лъки“ АД, гр. Пловдив, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 25 юли 2005г., допълнително споразумение № 2 от 15 юни 2006г., допълнително споразумение № 3 от 31 януари 2007г., допълнително споразумение № 4 от 15 ноември 2010г., допълнително споразумение № 5 от 17 юни 2015г. и допълнително споразумение № 6 от 17 март 2016г., и на Решение № 68 на Министерския съвет от 25 януари 2021г.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължаването на договора до 30 юни 2030г.;

2. актуализиран проект по чл. 7, ал. 2, т. 16 от Договора, за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за срока на удължаването на договора до 30 юни 2030г., представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал.1, т. 1 или т. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(3) След съгласуването на проектите по ал. 1 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 5. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложи в актуализирания цялостен проект по чл. 4, ал. 1, т. 1, които не са били обект на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 4, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. В случай на изменение и/или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от находище „Говедарника“ („Дружба“), решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за

съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

Чл. 6. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 19а от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2021г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2022г.

Чл. 7. Член 2, ал. 1 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 2. (1) При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.“

Чл. 8. В чл. 5а от концесионния договор думите „съгласно Закона за застраховането“ се заменят със „съгласно Кодекса за застраховането“.

Чл. 9. Член 7 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. В ал. 1, т. 3 се изменя така:

„3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства, за срока на концесията;“

2. В ал. 2:

а) т. 1 се отменя;

б) т. 8 се изменя така:

„8. да представя на концедента:

а) месечен отчет за добитите количества руда от находището и за съдържанията на металите, в срок до 10 дни след изтичане на съответния месец;

б) шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства и съдържанията на металите в тях, в срок до 15 дни след изтичане на

съответното шестмесечие; отчетите се изготвят съгласно „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане.“

в) т. 9 се изменя така:

„9. да уведомява компетентните държавни органи за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;“

г) т. 11 се отменя;

д) т. 13 се изменя така:

„13. да изработи и предостави за съгласуване от министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;“

е) т. 16 се изменя така:

аа) след думите „проект за техническа ликвидация“ се поставя точка, а думите „при доказана необходимост от ликвидация на концесионния обект или на участъци от него“ се заличават;

аб) изречение второ се изменя така:

„Да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания актуализиран проект.“

ж) т. 17 се изменя така:

„17. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;“

з) в т. 18 след думите „действащата нормативна уредба“ се поставя точка, а думите „социалната програма и годишната работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности“ се заличават;

и) в т. 22:

аа) думите „склачването на договора“ се заменят със „сключването на договора“;

аб) създава се ново изречение трето:

„след съгласуване с концедента планът става неразделна част от концесионния договор.“;

й) т. 23 се отменя;

к) създават се т. 26 и т. 27:

„26. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

27. да уведоми Регионалния исторически музей – Пловдив за обхвата на бъдещата си работа и при необходимост да осигурява необходимите условия за провеждане на периодичен мониторинг.“

Чл. 10. Член 8 от концесионния договор се изменя така:

1. В ал. 1, т. 3 се изменя така:

„3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;“

2. В ал. 2, т. 1 думите „комплексен план и годишни работни проекти“ се заменят с „проекти и планове“;

Чл. 11. Член 9 от концесионния договор се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 9. (1) Концесионерът се задължава да извърши инвестиции, определени като размер в съгласуваните цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Със стойността на извършените инвестиции по ал. 1 не се намалява дължимото концесионно плащане.“

3. Алинея 3 се отменя;

Чл. 12. Член 14 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 14. Прехвърлянето на правата и/или задълженията по този договор, без разрешение на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.“

Чл. 13. Член 16 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 от приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив

на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн. ДВ, бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.)."

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Минималният процентен размер на концесионното плащане е 2,25 на сто от стойността на добитите оловно-цинкови руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите оловно-цинкови руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто, размерът се увеличава с 0,0437 на всеки процент увеличение на рентабилността."

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение от съдържащия се в добитите подземни богатства метал и средноаритметичната му цена съгласно обявените цени на Лондонска метална борса за съответния период."

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 2,25 на сто от добитите оловно-цинкови руди, изчислена при условията на ал. 3 и ал. 4, и 2,25 на сто от стойността на недобитите количества руда до 13 500 тона, със средно съдържание на оловото в рудата 2,22 на сто, със средно съдържание на цинка в рудата 3,15 на сто и със средно съдържание на среброто в рудата 23 г/тон, изчислена при условията на ал. 2, но не по-малко от левовата равностойност на 36 153 щатски долара без ДДС, определена на базата на минимален добив от 13 500 тона руда."

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) При доказана възможност за извличане и продажба на други метали, размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с допълнително споразумение, сключено между концесионера и концедента в съответствие с действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне."

6. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Лъки част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

7. Създава се алинея 11:

„(11) Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионното плащане се променят с допълнително споразумение към

концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне."

Чл. 14. Член 17, ал. 1 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 17. (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 15. В чл. 18, ал. 4 от концесионния договор думите „чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за концесиите" се заменят с „действащото законодателство".

Чл. 16. Член 19 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За всяка следваща година банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Банковата гаранция по ал. 3 следва да е валидна до 28 февруари на следващата година."

4. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8:

„(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска от обезпечението за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и

рекултивация на засегнатите земи, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

(6) При усвояване изцяло или на част от банкова гаранция по ал. 3, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в срок до 10 дни от получаване на уведомлението от концедента за усвояването ѝ.

(7) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, 3 и 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

(8) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 6, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията."

Чл. 17. Създава се чл. 19а със следното съдържание:

„Чл. 19а. (1) В срок до един месец след съгласуване на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, страните сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) В сметката по ал. 1 концесионерът внася ежегодно в срок до 31 януари на съответната година сума, представляваща 1/31 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(3) Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

(4) В 3-месечен срок от датата на откриване на сметката по ал. 1, концесионерът е длъжен да внесе 22/31 части от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(5) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на

засегнатите земи, в резултат на актуализация на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията.

(6) Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ на находище "Говедарника" („Дружба“) след съгласуване на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(7) Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката при постъпване на мотивирано писмено искане за освобождаване на средства от сметката, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи.

(8) Банката освобождава средства от доверителната сметка в полза на концесионера въз основа на направено от него писмено искане и след изрично писмено съгласие от страна на концедента; предоставянето на съгласието е въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(9) В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, разликата се поема от концесионера.

(10) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(11) В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от

същия за предвидените в проекта по съгласувания актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, но неизвършени от концесионера мероприятия.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение по този член не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителната сметка се освобождава само при условията и по реда на този член - в резултат на изпълнени и приети дейности по актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяването на концесионния договор."

Чл. 18. Член 22 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 7, ал. 2, т. 8, б. „а“ или б. „б“, т. 13 и 14 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение. Неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 2, т. 8, б. „а“ е налице, когато към 15 януари в Министерството на енергетиката не са налични всички отчети за предходната календарна година."

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 19а, ал. 1-3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение."

3. създават се ал. 3-5 със следното съдържание:

„(3) Когато актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не съдържа информация за размера на необходимите за рекултивация средства, респ. за размера на финансовото обезпечение по чл. 19а, се приема, че съответното задължение не е изпълнено точно. В този случай концесионерът дължи на концедента неустойка в размер на 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС."

(4) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 19а, концедентът има право да събере дължимата сума от предоставената за следващата календарна година гаранция по чл. 19, ал. 3.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 19. Член 25 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 25. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

(2) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;
2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);
3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 27, ал. 4."

Чл. 20. Член 27 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 27. (1) Длъжностните лица по чл. 25, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 25, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

Чл. 21. Член 28 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 28. (1) Контролните органи и лица по чл. 25, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;
2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 25, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи.“

Чл. 22. Член 38 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 38. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс или с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.“

Чл. 23. Член 39 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 39. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България
гр. София 1000
ул. „Триадица“ № 8

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

телефон: 02/92 63 272, 02/92 63 179;
факс: 02/92 63 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България
гр. Лъки 4241
ул. „Освобождение“ № 2

„Лъки Инвест“ АД

телефон: 03052 20 46
факс: 03052 21 22

e-mail: luckyinvest@abv.bg

Чл. 24. Допълнителните разпоредби на концесионния договор се изменят така:

1. т. 4 се изменя така:

„4. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ - означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на

засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн. ДВ, бр. 95 от 01.11.2013г./."

2. т. 5 се изменя така:

„5. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателни, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.);"

3. т. 6 се отменя;

4. т. 7 се отменя.

Чл. 25. Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6 към концесионния договор се отменят.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение и от Договора е Приложение - образец-отчет за дължимото концесионно плащане.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 15 (петнадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Говедарника“ („Дружба“), област Пловдив, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката и „Горубсо-Лъки“ АД, гр. Пловдив,

изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 25 юли 2005г., допълнително споразумение № 2 от 15 юни 2006г., допълнително споразумение № 3 от 31 януари 2007г., допълнително споразумение № 4 от 15 ноември 2010г., допълнително споразумение № 5 от 17 юни 2015г. и допълнително споразумение № 6 от 17 март 2016г., и влиза в сила от 30 юни 2020г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ИНЖ. ОЛЕГ КУТИНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

О Т Ч Е Т
ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ
ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Говедарника (Дружба)“
Подземно богатство:	Оловно – цинкови руди
Концесионен договор от:	
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
 СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ
 отчетното шестмесечие.

АЛГОРИТЪМ
за изчисляване на концесионното възнаграждение за добита руда

Ред №	показател	мярка	стойност
1.	ДОБИТА РУДА	тона	
1.1.	Добито количество товарна руда	тона	
2.	Съдържание на метали в товарната рудата		
2.1.	Олово	тона	
	Олово	%	
2.2.	Цинк	тона	
	Цинк	%	
2.3.	Сребро	тона	
	Сребро	%	
3.	Средноаритметична цена на металите съдържащи се в рудата, по цени на Лондонската метална борса, за съответното шестмесечие		
3.1.	Олово (ред 2.1. x ред 3.2.)	\$	
3.2.	Олово	\$/т.	
3.3.	Цинк (ред 2.2. x ред 3.4.)	\$	
3.4.	Цинк	\$/т.	
3.5.	Сребро (ред 2.3. x ред 3.6.)	\$	
3.6.	Сребро	\$/т.	
4	База на концесионно възнаграждение (БКВ) (р.3.1+р.3.3+р.3.6.)	\$	
4.1.	Курс на БНБ \$/лв. (1 \$ = лв. към дата)	лв.	
4.2.	База на концесионно възнаграждение (БКВ) (р.4 * р.4.1)	лв.	

	ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОЦЕНТА НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
	ПРИХОДИ		
	(по отчетни данни съгласно приложен ОПР)		
I.	Нетни приходи от продажби :		
5	Продажби на оловен концентрат	лв.	
6	Продажби на цинков концентрат	лв.	
7	Продажби на сребърен концентрат	лв.	
8	Нетни приходи от продажби на продукцията (р.5+ р.6+р.7)	общо	
9	Приходи от други продажби	лв.	
10	Финансови приходи	лв.	
11	Извънредни приходи	лв.	
12	Други приходи	лв.	
13	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (р.8+р.9+р.10+р.11+р.12)	лв.	
	РАЗХОДИ		
	(по отчетни данни съгласно приложен ОПР)		
II	<u>Разходи по икономически елементи</u>		
14	Намаление на запасите от продукцията и незавършено стр-во		
15	Материали, суровини, външни услуги	лв.	

16	Разходи за персонала (възнаграждения и осигуровки)	лв.	
17	Разходи за амортизации и обезценка	лв.	
18	Други	лв.	
19	ОБЩО РАЗХОДИ за оперативна дейност	сума	
20	Финансови разходи	лв.	
21	Извънредни разходи	лв.	
22	Концесионно възнаграждение	лв.	
23	ВСИЧКО РАЗХОДИ преди данък печалба (р.19+р.20+р.21+р.22+р.23)	лв.	
III	РЕНТАБИЛНОСТ		
	Показател		
24	Счетоводен финансов резултат СФР (печалба/загуба) за съответния период (р.13-р.23)	лв.	
25	Счетоводен финансов резултат СФР (печалба/загуба) за предходния период		
26	Нетни приходи от продажба за предходния период		
27	Рентабилност на нетните приходи от продажба за предходния период $R_o = \text{СФР} / \text{П} * 100 \text{ (р. 25 / р.26) } \times 100$		
28	Долна граница на рентабилност $R_{\min}$	%	
29	Горна граница на рентабилност $R_{\max}$	%	
30	Коефициент на пропорционалност – (по формула)	к	
IV.	ПРОЦЕНТЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
	Показател		
31	Конкретен минимален процент на концесионното възнаграждение (съгл. Чл.1 т. 5 на Методиката) $PKB_{\min}$		
32	Максимален процентен размер на концесионното възнаграждение (съгл. Чл.1 т. 4 на Методиката) $PKB_{\max}$	%	
33	Отчетен процентен размер на концесионното възнаграждение $PKB = \text{р. 32} + \text{р. 31} \times (\text{р. 28} - \text{р. 29})$	%	
34	Възприет процент на концесионно възнаграждение (р. 33 или р. 31 когато р.33 е по-малък от р.31)	%	

V	РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
35	Минимално концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.31)	лв.	
36	Максимално концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.32)	лв.	
37	Отчетно концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.33)	лв.	
38	Дължимо концесионно възнаграждение (р.4.2 * р.34)	общо	

При отчитане на частично неизпълнение на договорната минимална работна програма, за добитите количества се извършва разчет по изложения алгоритъм, а за недобитите количества разчетът е съобразно определеното в клаузите на концесионния договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1	Отчет за приходите и разходите (доходите) за съответния период.
Приложение 2	Отчет за приходите и разходите за предходния период (за счетоводен финансов резултат преди данъци)
Приложение 3	Извлечение от с/ка "Приходи от продажба на продукция" – аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период
Приложение 4	Извлечение по с/ка "Продукция" - начално салдо, обороти по дебита и кредита, крайно салдо; количество и стойност- аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период
Приложение 5	Извлечение от сметки по група 60 "Разходи по икономически елементи" - аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период